

KIDA Brief

No. 2023-인력-1

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

군인 재해보상제도 발전방안 연구

오혜, 권현진, 김동민, 김재성
국방인력연구센터

배경과 목적

군인 재해보상제도 관련 최초 연구보고서로서 현실태 분석과 종합발전방안 제시

- ◎ 군인 재해보상법 제정(2019.12.)과 군인재해보상과 신설(2021.3.)로 제도의 발전 기틀이 마련되고 정책기획 소요는 증가하나 관련 연구보고서는 전무함. 이는 공무원·근로자 대상의 재해보상제도와 관련해 전담 연구기관에서 오랫동안 연구해 온 것과 대비됨
- ◎ 최근 재해보상제도의 사각지대를 해소하고자 국회에서 의안이 활발하게 상정되고 있어 군 당국의 대응이 필요한 시점임
- ◎ 군인에 대한 합당한 예우와 형평성 있는 사회적 보상이라는 국정 기조와 국민적 기대에 부응할 수 있는 정책대안 마련과 체계적인 미래 발전방향 설정이 필요한 상황임

수행 결과

군인 재해보상제도의 주요 현안 대응방안 및 거시적 발전방향 제시

- ◎ 군인 재해보상제도의 현황 정리
- ◎ 국가보훈처의 보훈보상, 공무원 재해보상제도, 산업재해보상 제도 등 국내 타 직역 사례, 이스라엘, 대만, 미국, 일본 등 외국군 사례, 국외 타 직역 재해보상제도와의 비교분석
- ◎ 현황분석, 사례분석 시사점을 반영하여 현 문제점을 진단하고 국방부 현안(요구사항)을 반영하여 6대 발전원칙 설정 하에 7개의 과제목록을 도출
- ◎ 간부와 병사 간 재해보상제도 차이 축소 방안, 다른 신분의 의무복무 병사(사회복무요원 등)로의 적용 판단, 재해보상급여의 지급대상 확대, 타 국가보상과의 중복수급 문제 검토 등의 현안에 대응하도록 근거, 방안, 재정 추계를 제시
- ◎ 군인 재해보상 서비스 다변화, 재정안정성, 재해보상 조직 강화 등 미래 군인 재해보상제도의 거시적 발전방향을 제안함

사회적 위험에 의한 공무원의 질병·부상을 합당하게 보상하도록 도입된 공무원·근로자 등 타 직역의 사회보험들이 사회경제적 변화에 맞춰 진화하면서, 정규직이 아닌 비정형 대상자들까지 포괄하여 보상의 사각지대를 줄이고 제도 운영상의 허점을 개선하려는 노력을 부단히 하고 있다.

군인 재해보상제도는 1950년 군인 사망보상금이 신설된 이후 「군인연금법」 하에서 군인연금의 재정 건전성 사안에 가려져 제한적인 논의의 대상이 되어왔다. 그러다가 2019년 「군인연금법」에서 분리되어 「군인 재해보상법」이 제정되면서 타 직역이 해왔던 노력처럼 적극적 개선을 추구할 수 있는 기틀이 마련되었고, 보상수준 인상, 장애보상 원인에 따른 차등화 등 제도의 세분화와 전문화가 이루어졌다.

이제는 장병에 대해 합당한 예우를 하려는 기조가 본격적으로 형성되고 사회의 형평성 욕구 및 사회적 위험에 대한 사용자 역할론이 강조되면서, 보다 높은 차원의 군인 재해보상제도 개선 요구들이 제기되고 있다. 국회에서도 군인 재해보상제도의 문제점을 해소하고자 의안이 활발하게 상정되고 있어 이에 대한 군 당국의 대응이 필요한 시점이다. 그 중심에 있는 현안들은 현재 간부에게만 보상하고 있는 상이연금, 유족연금, 부조급여 등을 병사에게도 적용하는 것과 「군인 재해보상법」 제정 시 간부의 일반장애에 대한 장애보상금을 미지급하게 했던 것을 재지급하는 것이다. 본 연구는 이에 대한 세부적 검토에 그치지 않고 군인 재해보상제도의 포괄적인 발전방향 역시 제시하는 것을 목표로 한다. 신규 제도를 고려할 때 보훈보상, 공무원 재해보상 등 국가의 다른 재해보상체계와의 상호 영향력, 군인 재해보상제도의 파급효과 등을 고려하고자 힘썼는데 이는 균형성, 일관성, 합리성 있는 제도 설계를 하기 위함이다.

본 연구는 사회보험으로서의 군인 재해보상제도가 추구해야 할 6대 발전원칙을 설정하고 그 방향성에 따라 7개의 과제목록을 도출하였다. 이 과정에서 군인 재해보상제도의 현실태 분석과 외국군(이스라엘, 대만, 미국, 일본), 한국의 타 직역(보훈보상, 공무원 재해보상, 산업재해보상), 국외 타 직역 재해보상에 관한 사례분석을 통해 군인 재해보상제도에서 개선이 필요한 요소들을 식별하고 국방부의 현안(요구사항)들을 반영하여 과제목록의 현실적 정합성을 기하도록 하였다. 포괄성, 급여수준의 적절성, 형평성, 재정적 안정성, 행정책임의 효율화, 균형성 등 6대 발전원칙은 사회보험의 원칙을 주로 준용하여 설정하였으며 마지막 원칙은 군 고유의 상황을 반영하기 위해 추가하였다.

7개의 과제목록이 도출되었는데 이 중 “간부-병사 간 재해보상제도 차이 축소 방안”, “사회복무요원 등에게 적용 타당성 판단”, “재해보상급여의 지급대상 확대 방안”, “타 국가보상과의 중복수급 문제 검토” 등 네 개의 과제는 국방부의 핵심 현안이다. “군인 재해보상의 재할서비스, 재해예방 확대”, “군인 재해보상제도 재정안정성 정책 방안”, “군인 재해보상 조직 발전방안”의 과제는 미래 군인 재해보상제도의 역할 확대와 안정적 운영 차원에서 고려해야 할 것이다. 간부-병사 간 재해보상제도 차이 축소 방안으로는 간부 상이연금과 유사한 병사 재해보상 연금, 병사 상이유족연금 및 순직유족연금, 간부의 일반장애 장애



보상금 도입을 긍정적으로 검토했으며, 이에 대한 장기 재정 추계도 실시하여 소요재정 판단에 도움이 될 수 있게 하였다. 병사의 공무상요양비 관련 법령 정비, 병사 부조급여 적용 문제 등을 추가적으로 검토한 결과 현행을 유지하는 것으로 결론을 맺었다.

본 연구는 7개의 과제들을 개별적으로 검토한 뒤 종합 검토를 하였다. 특히 급여와 관련해서는 장해를 입을 경우 국가보훈처에서도 보훈보상을 받기 때문에 보훈급여금, 군인재해보상의 상이연금·장애보상금을 전체의 틀에서 종합하여 타 직역과 비교하여 장병들에 대한 보상이 충분 혹은 불충분한지, 사각지대가 없는지, 도입이 시급한 제도는 무엇인지 살펴보았다. 간부-병사 간 재해보상제도 차이 축소 방안 중 간부에게 일반장애 장애보상금을 지급하는 것을 가장 시급한 과제로 판단하였다. 간부 상이연금 신규수급자가 매우 소수이고 공상 일반장애 외에 단 1%만 차지하는 전상 및 특수직무공상에 대해서만 장애보상금을 받는 상황이어서 간부에게 군인 재해보상제도는 유명무실한 제도가 되고 있다. 이러한 점은 간부가 오히려 병사보다 공무상 재해보상에서 역차별을 받는 부분이다. 또한, 군인 재해보상제도는 낮은 장애 등급의 동일 재해에 대해 타 직역과 비교하여 거의 보상을 받지 못하므로 8~14급 장애에 대한 상이연금과 5급 장애에 대한 장애보상금 신설이 필요함을 주장했다. 장애보상금 금액 인상은 향후 추가 검토가 필요한 부분이다. 군인은 청구할 수 없으나 일반 국민이 청구할 수 있는 민법상의 손해배상 보상금까지 고려하여 군인 재해보상이 충분 혹은 불충분한지 검토해야 한다. 충분하지 않으면 장애보상금 인상을 고려할 수 있다.

병사에게는 간부 상이연금에 상응하는 제도 도입이 필요한 것으로 판단하였다. 병사는 소득손실을 보장하는 연금에 대해 군인으로서 평등한 대우를 받아야 한다. 사회적으로 연금 수혜의 사각지대를 없애고자 하는 추세가 강화되고 있기도 하다. 그러나 상이연금 수혜 주 대상자를 군인연금 가입자로 제한하고 있으며 재원이 군인연금기금에 묶여 있어 재정안정성에 상호 영향을 미칠 수 있다. 그 외 고려해야 할 파급효과가 상존하기에 병사 맞춤형 보상제도를 중장기적으로 고안할 필요가 있다. 상기 서술한 제도를 포함하여 7개 과제 중 주요 과제 5개를 <표 1>에 정리하였다.

표 1. 군인 재해보상제도 개선방안

과제	개선방안 내용
간부-병사간 재해보상 제도 차이축소 방안	● 간부 상이연금 · 유족연금에 상응하는 병사 맞춤형 보상제도를 중장기적으로 마련 ● 간부 일반장애에 대한 장애보상금 즉시 도입 ● 병사 민간병원비 지원 관련 법규(국방환자관리 훈령) 존속 ● 병사 부조급여 미지급 존속: 부조급여는 일종의 복지제도여서 직업군인에게 제공하는 것이 바람직하며 병사는 “전우사랑위로금” 복지제도가 별도로 있음
사회복무요원 등에게 적용 타당성 판단	● 군인 재해보상제도를 준용하고 있으므로 새 제도 도입 · 변경 시 파급효과 고려해야 함: 사회복무요원의 복무관리 전반을 지휘감독하는 주체는 복무기관장임. 병사 상이 연금을 도입한다면 복무기관장이 재원을 마련하는데 문제가 발생할 수 있음
재해보상급여의 지급대상 확대 방안	● 장애보상금 5급, 병사의 비공상 보상, 상이연금 8~14등급 확대에는 동의하나 전체 보상의 틀에서 판단해야 함: 장애 정도가 심한 경우는 보훈보상도 받기 때문에 타 직역과 비교하여 매우 높은 수준의 보상을 받으나 약한 경우(예: 한쪽 다리가 2cm 짧아진 경우, 두 다리에 중등도의 흉터가 남은 경우)는 타 직역에서 보상을 함에도 불구하고 군인은 받지 못함
중복수급 문제 검토	● 국가보훈처의 보훈보상으로 인해 병급 논란이 있으나 보훈보상을 받는 공무원의 경우 후조정(장해연금과 공무원연금을 모두 수급받고 보훈보상금을 제하고 있음)을 하는 반면 군인은 선조정(상이연금과 군인연금 중 하나를 선택하고 보훈보상금을 받음)을 하기 때문에 병급 해당사항 없음
재정안정성 정책 방안	● 장기적으로 재원을 군인연금기금에서 분리해야 함. 재해보상은 국가부담금 100%로 지급하여 군인연금과 성격이 다름. 현재 책임준비금이 따로 없는 순부과방식으로 되어 있는데 장기성 급여의 안정적 운영을 위해 수정부과방식으로 전환

정책은 정부가 행하는 것과 행하지 않기로 결정한 것을 모두 포함하며 국가 재정능력, 국민소득 및 생활수준, 기타 사회적 여건 등을 종합하여 합리적인 수준에서 결정된다. 본 개선방안은 장병에게 합당한 예우와 사회적 보상 제공을 지향하되 현실적 고려사항을 반영하여 합리적인 정책이 될 수 있도록 유념한 결과이다. 군인 재해보상제도가 신설된 지 70여 년 이후 체계적인 연구 접근은 본 연구가 최초라 할 수 있다. 타 직역에서는 그간 전문 연구기관에서 수많은 연구물을 축적해 온 것과 달리 군인 재해보상 연구는 이제 시작인 것이다. 본 연구가 군인 재해보상제도 발전에 기여하는 마중물이 되기를 바라며 구체적인 다루지 못했던 과제에 대한 후속 연구가 진행되어 향후 지속적인 정책 발전이 있기를 기대한다. **KIDA**

» 본지에 실린 내용은 2022년 KIDA에서 수행한 『군인 재해보상제도 개선방안 연구』 연구자(오혜, 권현진, 김동민, 김재성)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.